

1501743-93.2021.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... réu; é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501743-93.2021.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501743-93.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2201175/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 19247996 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 779/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2201175 - DEL.SEC.BOTUCATU,

2201175 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 779/21/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AYRON YARGO CARVALHO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

AYRON YARGO CARVALHO DE OLIVEIRA qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de julho de 2021, por volta das 14h30min, na Rua

José Tiago, nº 597, Jardim Panorama, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito drogas, para fins de tráfico, consistentes em 01 (um) "tijolo" de Cannabis Sativa L, conhecida como maconha, pesando aproximadamente 60,01 gramas; 03 (três) "tijolos" e 01 (uma) porção a granel da mesma droga, pesando aproximadamente 246,59 gramas, e mais 01 (um) "tijolo" da mesma droga, com peso aproximado de 522,71 gramas, drogas que determinam dependência física ou psíquica, conforme laudo de constatação provisória de fls. 14/21 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 153/155, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos, quando se depararam com AYRON, que fazia uso do celular enquanto pilotava uma motocicleta.

Ao darem ordem de parada a AYRON, ele acelerou a motocicleta, tentando se esquivar dos agentes policiais, até que foi abordado.

Realizada busca pessoal, os policiais localizaram, na roupa íntima do denunciado, um tablete de maconha, além da importância de R\$ 50,00 em dinheiro. Indagado, AYRON admitiu a mercancia de drogas, informando que entregaria toda a substância a um consumidor.

Em seguida, com a autorização do denunciado, os milicianos ingressaram em sua residência, onde apreenderam, debaixo de um colchão, no quarto de AYRON, outro tijolo prensado de maconha. Dando seqüências às buscas, em uma área coberta, nos fundos do imóvel, foi localizada uma bolsa, contendo mais quatro tabletes da mesma droga, prensada, além de saquinhos plásticos comumente utilizados para embalar a droga, um rolo de filme plástico, uma balança de precisão e uma faca. Ainda, ao lado da bolsa, havia duas latas com tampa, contendo maconha "dichavada" (cf. laudos de fls. 138/141, 142/144, 145/148 e 149/152).

Sobreveio a prisão em flagrante de AYRON.

Distribuído o flagrante, foi proferida decisão convertendo a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva (fls. 48/50).

Em 17/08/2021 a D. Autoridade Policial apresentou relatório final (fls. 156/158).

O MP ofereceu denúncia em desfavor do réu (fls. 162/165).

Foi concedida a ordem nos autos de Habeas Corpus nº 2179174-03.2021.8.26.0079 para substituir a prisão preventiva do acusado pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V do CPP (fls. 178/183).

Sobreveio aos autos Alvará de Soltura Clausulado expedido em favor do réu e devidamente cumprido aos 13/09/2021 (fls. 186/189).

O réu foi notificado (fls. 195) e apresentou defesa preliminar (fls. 202/204).

A denúncia foi recebida (fls. 211) e o réu foi citado (fls. 250).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma arrolada pela defesa e o réu foi interrogado (fls. 254).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a procedência da ação com a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls.266/270).

Em alegações finais escritas, a defesa requereu a absolvição do acusado; subsidiariamente a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da lei

em comento, ou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 (fls.293/302)

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls.01); o auto de exibição e apreensão (fls.11/12); o laudo de constatação (fls.14/21); os laudos periciais de fls. 133/137, 138/141, 142/144, 145/148, 149/152; o laudo de exame químico toxicológico (fls. 153/155); o relatório (fls.156/158); os depoimentos das testemunhas, e a versão do acusado.

Interrogado em juízo o réu negou a prática do crime. Afirmou que estava indo a um churrasco na casa da namorada. É usuário de drogas, maconha. Estava de moto e mexia no celular. Não empreendeu fuga, virou a rua e parou. Informou aos policiais que não era traficante. Não precisava disso. A quantia era pequena, dava para uns 3 cigarros. Apenas informou onde morava e os policiais afirmaram que iriam fazer uma visita lá. Eles pediram apoio e chegaram mais policiais. Eles abriram o portão, não autorizou a entrada. Ai eles entraram e acharam mais um tijolo, que pagou cerca de R\$ 600,00, para o seu uso. Trabalha na prefeitura. Não tinha saquinhos na casa. A balança era usada para conferir a quantidade da droga que comprou (essência do depoimento fls. 254).

A testemunha ALEX MARCEL LONGO TAVARES DA SILVA, policial militar, informou que faziam patrulhamento pelo local, quando visualizaram o réu em uma motocicleta, mexendo no celular. Deram voz de parada e ele guardou o celular, empreendendo fuga. Fizeram a busca pessoal e encontraram na cueca do réu uma porção de maconha, prensada. Ele afirmou que iria vender em um churrasco. Ele relatou que na residência havia mais entorpecente. Localizaram embaixo do colchão um tijolo de maconha e na cozinha mais maconha, balança e outros petrechos utilizados para o preparo da droga. Ele não era conhecido da polícia. Não se recorda se foi apreendida quantia em dinheiro (essência do depoimento fls. 254).

A testemunha DAVID CORREA DE MORAES, policial militar, ratificou as palavras de seu colega, acrescentando que o réu estava na motocicleta fazendo uso do celular. Ele demonstrou nervosismo e se evadiu. Abordaram ele e encontraram em sua cueca certa quantidade de entorpecente. Ele admitiu o tráfico e informou que entregaria a droga em um churrasco. Ele afirmou que em sua residência havia mais drogas. Com autorização dele, revistaram a casa e no quarto dele, embaixo do colchão, havia um tijolo de maconha. Na lavanderia encontraram mais entorpecente e petrechos de preparo da droga. Não conhecia o réu. A abordagem se deu em razão do uso do celular na motocicleta. Ele demonstrou nervosismo. Não se recorda se foi encontrada quantia em dinheiro (essência do depoimento fls. 254).

A testemunha de defesa LUCAS CAIQUE ALVES TOLEDO disse que não presenciou os fatos. Estudou com o réu, é boa pessoa, de boa índole. Ele trabalha como vendedor de roupas (essência do depoimento fls. 254).

Como se vê, os fatos imputados na inicial restaram satisfatoriamente demonstrados.

Não obstante a negativa do acusado, afirmando que era mero usuário de drogas e havia adquirido as porções para consumo pessoal, a versão por ele apresentada não encontrou respaldo nas demais provas colhidas.

As narrativas apresentadas pelos policiais militares foram uníssonas, no sentido de que o réu estaria utilizando aparelho celular enquanto dirigia de modo que foram realizar a abordagem. Relataram que o acusado tentou empreender fuga, mas não obteve êxito. Em revista pessoal lograram localizar entorpecentes em sua roupa íntima. Por fim, informaram que em diligências na residência do réu lograram localizar mais entorpecentes.

No caso dos autos, não há elementos que indiquem que os policiais militares tenham mentido para prejudicar o réu, até porque o réu não era conhecido da polícia e afirmou que não tinha problemas com nenhum deles.

Ora, apesar do acusado ter negado o tráfico de drogas, trazendo em seu interrogatório judicial uma elaborada e fantasiosa versão, o conjunto probatório demonstra o contrário.

Os policiais militares prestaram depoimentos firmes e harmônicos que se coadunam com as demais provas produzidas nos autos.

A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, as embalagens e a quantidade de dinheiro encontradas na residência, tudo comprova a atividade de tráfico que era desenvolvida pelo acusado naquele local.

O acusado, por sua vez, não trouxe nenhuma prova a confirmar as suas alegações.

Além disso, o laudo de fls. 153/155 resultou positivo para maconha.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

“PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS” (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Os depoimentos dos policiais são coerentes. A quantidade de droga apreendida; a forma do seu acondicionamento; e a fantasiosa versão apresentada pelo réu; é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

Ainda:

“Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido”. (RT 729/542).

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

“PROVA INDICIÁRIA – FORÇA PROBANTE – NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA – SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA” (RT 728/478).

A coerência dos depoimentos e o bom trabalho feito pelos policiais devem ser prestigiados, compreendendo-se sobre a dificuldade cada vez maior na luta diária contra o crime, mormente contra o tráfico de drogas que está acabando com a nossa juventude e com suas famílias.

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de o réu trazer consigo e manter em depósito drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado trazia consigo e tinha em depósito drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem o artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade decorrente da grande quantidade de entorpecentes apreendidos (01 (um) “tijolo” de maconha, pesando aproximadamente 60,01 gramas; 03 (três) “tijolos” e 01 (uma) porção a granel da mesma droga, pesando aproximadamente 246,59 gramas, e mais 01 (um) “tijolo” da mesma droga, com peso aproximado de 522,71 gramas), quantidade essa suficiente para razoável disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Majoro a pena de 1/6, em razão da reincidência (fls. 261/262 processo nº 0008328-80.2017.8.26.0079), fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor menor.

Não se vislumbram atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Nesse diapasão, em razão da reincidência do acusado bem como da grande quantidade

de entorpecentes, o réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor menor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR AYRON YARGO CARVALHO DE OLIVEIRA, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor menor, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.

Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos (fls.11/12), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário.

Caso algum dos bens apreendidos não possuam qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Botucatu, 27 de junho de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA